Policy

MOTOR TRADE (ROAD RISK)

Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad (200601015674)
(Licensed under the Financial Services Act 2013 and regulated by Bank Negara Malaysia)

Allianz
Protects you from A-Z

The benefit(s) payable under eligible product is (are) protected by PIDM up to limits. Please refer to PIDM's TIPS Brochure or contact Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad or PIDM (visit www.pidm.gov.my).

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah produk yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad atau PIDM (layari www.pidm.gov.my).

MOTOR TRADE POLICY (ROAD RISK) TYPES OF COVER

Any One Of The Following Will Apply:-
COMPREHENSIVE - Sections A & B of this Policy apply.
THIRD PARTY ONLY - Only Section B applies.

ALL ENDORSEMENTS, CLAUSES OR WARRANTIES THAT ARE SEPARATELY ATTACHED TO THIS POLICY SHALL ALSO APPLY.

OUR AGREEMENT

Non - Consumer Insurance Contract (Insurance for purposes related to Your trade, business or profession)

This Policy is issued in consideration of the payment of premium as specified in the Policy Schedule and pursuant to the answers given in Your Proposal Form (or when You applied for this insurance) and any other disclosures made by You between the time of submission of Your Proposal Form (or when You applied for this insurance)
and the time this contract is entered into. The answers and any other disclosures given by You shall form part of this contract of insurance between You and Us. In the event of any pre-contractual misrepresentation made in relation to Your answers or in any disclosures made by You, it may result in avoidance of Your contract of insurance, refusal or reduction of Your claim(s), change of terms or termination of Your contract of insurance.

We will indemnify You against loss, damage or liability as described in this Policy occurring during the Period of Insurance whilst the Motor Vehicle is on the road or is temporarily garaged during the course of a journey elsewhere other than in or on any premises owned by You or in Your occupation.

This Policy reflects the terms and conditions of the contract of insurance as agreed between You and Us.

SECTION A - LOSS OR DAMAGE TO YOUR VEHICLE

1. We will indemnify You if Your Vehicle is damaged or lost in the following circumstances:-

   (a) by accidental collision or overturning,
   (b) by collision or overturning caused by mechanical breakdown,
   (c) by collision or overturning caused by wear and tear,
   (d) by fire explosion or lightning,
   (e) by burglary, housebreaking or theft.

2. Basis of Settlement

   (a) We will at Our option
      (i) pay the cost of repairs to Your Vehicle, or
      (ii) pay in cash the amount of the loss or damage to Your Vehicle, or
      (iii) reinstate or replace Your Vehicle.

   (b) The maximum amount We will pay is the market value of Your Vehicle at the time of the loss or the sum Insured in the Policy whichever is the lower figure.

   (c) If Your Vehicle shall at the time of happening of any loss or damage be insured for a sum lesser than its market value then, You shall be considered as being Your own Insurer for the difference and shall bear the rateable proportion of the loss accordingly. Provided always that this shall not apply unless the market value at the time of the loss exceeds the insured value by 10% or more.

   (d) The market value of Your Vehicle would be determined in the event of a dispute by the Head Office of the Franchise-holder and this value would be equal to the cost of purchasing a replacement vehicle of the same make, model and age of Your Vehicle at the time of loss.

   (e) In the event no Franchise-holder is available for the make of Your Vehicle, the market value of the vehicle would be determined by a Loss Adjuster registered under the Financial Services Act 2013 and its subsequent legislation, agreed to by both You and Us.

   (f) The valuation done by the relevant Head Office of the Franchise-holder or Loss Adjuster registered under the Financial Services Act 2013 and its subsequent legislation, will be conclusive evidence in respect of the market value of Your Vehicle in any legal proceedings against Us.

   (g) The maximum amount We will pay for the cost of repairs to Your Vehicle shall be the expenses necessarily incurred to restore the damaged Vehicle to its pre-accident condition (or as near its pre-accident condition as is reasonably possible). If new franchise parts are used, You will have to bear the betterment portion of the franchise parts replaced in accordance with the following scale:-

Age of Vehicles/Years	Rate for Betterment (Not to exceed following %)
Less than 5 years	0
5	15
6	20
7	25
8	30
9	35
10 and above	40

The following basis shall be used in determining the age of vehicles:-

	Age of vehicle based on:-
New Vehicles.....	Date of Registration
Local second-hand/used vehicles.....	Date of Original Registration
Imported second-hand/used vehicles.....	Year of Manufacture
Imported reconditioned vehicles.....	Year of Manufacture

The application of betterment shall be at Our discretion. The Scale of Betterment represents the maximum rates of betterment that can be applied.

3. Transportation of Damaged Vehicle

We will pay You up to maximum of RM200.00 as Towing Charges for taking Your Vehicle to either the nearest Repairer or towing the vehicle by returning it to Your address as shown on the Schedule or towing it to a secure place for it to be garaged, provided Your Vehicle has been damaged by circumstances described in this section.

4. Exceptions to Section A

We will NOT pay for:

(a) consequential losses of any nature.

(b) the loss of use of Your Vehicle.

(c) depreciation, wear and tear, rust and corrosion, metal fatigue, mechanical or electrical or electronic breakdowns, equipment or computer malfunction, failures or breakages to Your Vehicle except breakages of windscreen or windows.

(d) damage caused by over-loading or strain.

(e) malicious act.

(f) damage to Your Vehicle's tyres unless Your Vehicle is damaged at the same time.

(g) loss of or damage to accessories or spare parts by burglary, house-breaking or theft unless the Motor Vehicle is stolen at the same time.

(h) any loss or damage caused by or attributed to the act of cheating/criminal breach of trust by any person within the meaning of the definition of the offence of cheating/criminal breach of trust set out in the Penal Code.

(i) the Excess stated in the Schedule.

(j) the failure or inability of any equipment or any computer program to recognise or correctly to interpret or process any date as the true or correct date or to continue to function correctly beyond that date.

SECTION B - LIABILITY TO THIRD PARTIES

1. We will indemnify You or Your authorised driver for the amount which You or Your authorised driver are legally liable to pay (including claimants' cost and expenses) for accident caused by or arising out of the use of Your Vehicle or in connection with the loading or unloading therefrom for:-

(a) death or bodily injury to any person except those specifically excluded under Exceptions to Section B

(b) damage to property as a result of an accident arising out of the use of Your Vehicle

provided Your authorised driver also complies with all the terms and conditions of the policy that You are subject to.

2. Limits of Our Liability

Our total liability under Section B(1)(a) is unlimited.	) **in respect of any**
Our total liability under Section B(1)(b) is limited to RM3 million.	) **one claim or series of claims arising out of one event.**

3. Cover for Legal Representatives

Following the death of any person covered under this Policy We will indemnify that person's legal representatives for liability covered under this Section, provided such legal representatives comply with all the terms and conditions of the policy.

4. Legal Costs

We will pay legal costs incurred up to a maximum of RM2,000.00 for defence of any charge including the charge of causing death by driving the Motor Vehicle (other than murder) if Our prior written agreement had been secured.

5. Exceptions to Section B

We will NOT pay for:

(a) death or bodily injury to any person or damage to property caused or arising outside the limits of any carriageway or thoroughfare in connection with the loading onto and unloading from Your Vehicle.

(b) death or bodily injury to any person where such death or injury arises out of and in the course of the employment of such person by You or by Your authorised driver.

(c) death or bodily injury to any person being carried in or upon or entering or getting on to or alighting from Your Vehicle (unless he/she is required to be carried in or on Your Vehicle by reason of or in pursuance of his/her contract of employment with You and/or Your authorised driver and/or his/her employer).

(d) damage to property belonging to or in the custody of or control of or held in trust by You and/or Your authorised driver and/or any member of Your and/or Your authorised driver's household.

(e) damage to any bridge, weigh bridge or viaduct or to any road or anything beneath by vibration or by the weight of Your Vehicle or of the load carried by Your Vehicle.

(f) any claims brought against any person in any country in courts outside Malaysia, the Republic of Singapore or Negara Brunei Darussalam.

(g) all legal costs and expenses which are not incurred in or recoverable in Malaysia, the Republic of Singapore or Negara Brunei Darussalam.

NO-CLAIM-DISCOUNT

If no claim is made or arises from Your Policy and provided Your Vehicle is insured with Us for a continuous period of twelve (12) months in each of the following instances, You are entitled to a No-Claim-Discount on renewal of Your Policy as follows:-

Period of Insurance	Discount
After the first year of insurance	25%
After the second year of insurance	30%
After the third or more years of insurance	38 1/3%

If We agree to a transfer of interest in this Policy the period during which the interest was in Your name, shall not accrue to the benefit of the new owner.

If more than one Motor Vehicle is described in the Schedule, the No-Claim-Discount shall be applied as if a separate Policy had been issued in respect of each such Motor Vehicle.

AVOIDANCE OF CERTAIN TERMS AND RIGHTS OF RECOVERY

1. Your rights or that of any other person to recover indemnity by virtue of the Legislation or Agreement executed between the Minister of Transport for the Government of Malaysia and the Motor Insurer's Bureau of West Malaysia on March 30, 1992 or the Agreement executed between the Government of Singapore and the Motor Insurers' Bureau of Singapore on February 22, 1975 shall not be affected in any way.

2. However, in the event that We are liable to pay any monies as a result of the said Legislation or Agreement which We would not otherwise have been liable to pay, You shall repay to Us such monies paid by Us.

3. In the event that an Own Damage claim has been paid and a Third Party Property Damage claim has also been made, You are required to surrender and/or return any sums paid to You back to Us, failing which We are entitled to recover the said sums paid and any consequent costs fees or expenses incurred.

GENERAL EXCEPTIONS - THESE APPLY TO THE WHOLE POLICY

We will NOT pay for any liability under the following circumstances:-

1. If You or any person with Your consent are not licensed to drive the vehicle except if You or any person with Your consent has held and is not disqualified from holding or obtaining such a licence to drive Your Vehicle under any required laws, by-laws and regulations.

2. If you or Your authorised driver drive Your Vehicle whilst under the influence of drink or drug to such an extent as to be incapable of having control of Your Vehicle.

3. a) Any loss, damage or liability caused by Your Vehicle being used for an unlawful purpose or being used otherwise than in accordance with the Limitations as to Use by You or by some other person with Your consent.
   b) Any accident loss damage or liability caused, sustained or incurred whilst Your Vehicle, in respect of which indemnity is provided by this Policy, is being driven by any person other than an Authorised Driver or a person driving on Your order or with Your permission.

4. If any loss, damage or liability is caused by invasion, war (whether war be declared or not), warlike operation, acts of foreign enemies, hostilities, civil war, acts of terrorism, strike, riot, civil commotion, mutiny, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power or by any direct or indirect consequences of any of the said occurrences.

5. If any loss, damage or liability is directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from flood, typhoon, hurricane, storm, tempest, volcanic eruption, earthquake, landslide, landslip, subsidence or sinking of the soil/earth or other convulsion of nature is involved.

6. If Your Vehicle is used for or is being tested in preparation for any motor sport or competition (other than treasure hunts). This includes (but is not limited to) reliability trials, hill-climbing tests and rallies.

7. If in the event of any accident or breakdown, Your Vehicle is left unattended without proper precautions being taken to prevent further loss or damage and if Your Vehicle is driven in an unroadworthy condition before the necessary repairs are effected, any extension of the damage

or any further damage to Your Vehicle shall be excluded from the cover granted by this Policy.

8. For any accident loss damage or liability caused sustained or incurred outside of Malaysia, the Republic of Singapore and Negara Brunei Darussalam. For liability in Malaysia the limitations of the Act will apply.

9. If any liability attaches by virtue of an agreement but for which We would not have been liable in the absence of such agreement.

10. (a) Any accident loss or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
(b) Any liability of whatsoever nature

directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of this exception combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission.

11. Any accident loss damage or liability directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from nuclear weapons and materials.

If a law or laws are named in a section of the policy entitled "Avoidance of certain terms and right of recovery" or in the Policy Schedule under the heading of "Legislation" all references to specific Sections of such laws are deemed to be deleted so that the references to such law or laws are left to apply to each law in its entirety.

CONDITIONS - THESE APPLY TO THE WHOLE POLICY

1. DUTY OF DISCLOSURE

Non-Consumer Insurance Contract

Where You have applied for this insurance wholly for purposes related to Your trade, business or profession, You had a duty to disclose any matter that You know to be relevant to Our decision in accepting the risks and determining the rates and terms to be applied and any
matter a reasonable person in the circumstances could be expected to know to be relevant otherwise it may result in avoidance of Your contract of insurance, refusal or reduction of Your claim(s), change of terms or termination of Your contract of insurance.

You also have a duty to tell Us immediately if at any time after Your contract of insurance has been entered into, varied or renewed with Us any of the information given in the Proposal Form (or when You applied for this insurance) is inaccurate or has changed.

2. ACCIDENTS AND CLAIMS PROCEDURES

(a) We must be notified in writing or by phone in either case with particulars of the vehicles involved, date of accident and, if possible, a brief description of the circumstances of the accident within the specific time frame as ollows after an event which may become the subject of a claim under this Policy:-

i) Within seven (7) days if you are not physically disabled or hospitalised following the event.

ii) Within thirty (30) days or as soon as practicable if you are physically disabled and hospitalised as a result of the event.

iii) Other than i) and ii), a longer notification period may be allowed subject to specific proof by You."

(b) In the event that Your Vehicle is collided into by a Third Party vehicle, You may refer the claim for cost of repairs to Us. Your NCD entitlement will continue unaffected if We decide that You are not at fault. Such determination of fault shall be at Our entire discretion. Provided always that such Third Party vehicle is insured, identifiable and/or not a vehicle used for carriage of passengers for hire or reward (for example taxis, hire cars, public buses, stage buses, school buses and factory buses for hire), not a vehicle insured by non-Malaysian insurers and there is no personal injury claim involved.

(c) All accidents must be reported to the Police as required by the Law.

(d) Every communication, writ, summons and/or process from other parties must be sent to Us immediately. You must also tell Us if You know of any impending prosecution, inquest or fatal inquiry without delay. In case of theft or other act which may give rise to a claim under this Policy, You must without undue delay make a report to the Police and co-operate with Us in securing the conviction of the offender.

(e) No negotiation, admission or repudiation of any claim may be entered into without Our prior written consent.

(f) We shall have full discretion in the conduct, defence and/or settlement of any claim.

(g) No repairs may be authorised to Your Vehicle without Our prior written consent.

(h) In the event Your Vehicle is involved in an accident and gives rise to a claim, Your Vehicle must be removed to a PIAM Approved Repairer for repairs. Failure to remove Your Vehicle to a PIAM Approved Repairer would be a breach of this condition and We shall have the right to decline liability under Section A of this policy.

(i) In any event giving rise to a claim or series of claims under Section B(1)(b) of this Policy, We may pay to You the full amount of Our liability under Section B(1)(b) and relinquish the conduct of any defence, settlement or proceeding and We shall not be responsible for any damage alleged to have been caused to You in consequence of any alleged action or omission by Us in connection with such defence settlement or proceeding or by Us relinquishing such conduct nor shall We be liable for any cost or expenses how whatsoever incurred by You or any claimant or any person after We have relinquished such conduct.

3. CANCELLATION

(a) You may cancel this Policy at any time by notifying Us in writing.

(b) We may also cancel this Policy by giving You fourteen (14) days written notice by registered post to Your last known address.

(c) You shall within seven (7) days from the date of cancellation under paragraph (a) or (b) above, surrender the certificate of insurance to Us or, if it has been lost or destroyed or it is not received by You, to provide Us with a statutory declaration to that effect.

(d) In case of cancellation requested by You (provided no claim has arisen during the then current Period of Insurance), You shall be entitled to a refund premium based on Our customary short-period rates calculated from the date of receipt by Us of the certificate or the statutory declaration in the event that the certificate is lost or destroyed or not received by You as follows:-

Period of Insurance	Refund of Premium %
Not exceeding 1 week	87.5 of the total premium
Not exceeding 1 month	75.0 of the total premium
Not exceeding 2 months	62.5 of the total premium
Not exceeding 3 months	50.0 of the total premium
Not exceeding 4 months	37.5 of the total premium
Not exceeding 6 months	25.0 of the total premium
Not exceeding 8 months	12.5 of the total premium
Exceeding 8 months	No refund of premium allowed.

(e) In case of cancellation by Us, You shall be entitled to a pro-rata refund of the unexpired premium calculated from the date of receipt by Us of the certificate or the statutory declaration in the event that the certificate is lost or destroyed or not received by You.

(f) No refund of premium for any cancellation of policy if premium is charged on minimum premium.

4. OTHER INSURANCE

You must give Us written notice if You have any other insurance covering Your Vehicle. If at the time any claim arises under this Policy, there is any other existing policy covering the same loss, damage or liability, We shall only pay Our rateable proportion of any loss, damage, compensation, costs or expenses. However, nothing in this Condition shall impose on Us any liability from which We would not have been subject to.

5. SUBROGATION

We shall be entitled if We so desire to take over conduct at Our own expense in Your name the defence or settlement of any claim or to prosecute in your name for Our benefit any claim for indemnity or damages or otherwise. We shall have absolute discretion in the conduct of any proceedings and in the settlement of any claim and You shall give all such information and assistance as We may require.

6. ARBITRATION CLAUSE

All differences arising out of this Policy shall be referred to an Arbitrator who shall be appointed in writing by You and Us. In the event that You and We are unable to agree on who is to be in Arbitrator within one (1) month of being required in writing to do so then You and We shall be entitled to appoint an Arbitrator each who shall proceed to hear the difference together with an Umpire to be appointed by both Arbitrators. However, this is provided that any disclaimer of liability by Us for any claim hereunder must be referred to an Arbitrator within twelve (12) calendar months from date of Our disclaimer to you.

7. OTHER MATTERS

This Policy will only be operative if:-

(a) Any person claiming protection has complied with all its Terms, Conditions, Endorsements, Clauses or Warranties.

(b) You have taken all reasonable precautions to maintain Your Vehicle in an efficient roadworthy condition.

(c) You have taken all reasonable precautions to safeguard Your Vehicle from loss or damage.

(d) You must grant Us free access at all reasonable times to examine Your Vehicle.

DEFINITION OF WORDS HIGHLIGHTED IN THE POLICY

1. We/Us/Our refer to the Insurance Company.
2. You/Your/Yourself refer to the Policyholder and/or Insured.
3. Your vehicle refers to the Vehicle, its standard factory- fitted accessories and any other additional accessories as described in the Policy Schedule.
4. Accessories refers to the standard tools of a motor vehicle including air conditioners and spare tyres and may include radio/cassette player/compact disc player and the like if specified in the schedule.
5. Repairer refers to a motor repair workshop under PIAM Approved Repairers Scheme.
6. Your household refers to all members of Your immediate family (i.e. Spouse, Children including legally adopted Children, Parents, Brother and Sister).
7. Cheating as defined in the Penal Code is as follows:- Whoever by deceiving any person, whether or not such deception was the sole or main inducement:-

   (a) fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property; or

   (b) intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit to do if he were not so deceived and which act or omission causes or is likely to cause damage of harm to any person in body, mind, reputation, or property,

   is said to "cheat"
8. Criminal breach of trust as defined in the Penal Code is as follows:-

   Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property either solely or jointly with any other person, dishonestly misappropriates, or converts to his own use, that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract, express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or wilfully suffers any other person so to do, commits "criminal breach of trust".
9. Acts of terrorism.

   means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public or any section of the public, in fear.

ENDORSEMENTS

The following endorsements do not form part of this policy contract and are not applicable unless specified in the policy schedule.

1. EXCESS ALL CLAIMS

You are responsible for the first ..... of each and every claim payable (including costs and expenses and expenditure incurred by Us in the conduct, defence andsettlement of any claim) under Section .....* this Policy in addition to any other excess that may be applicable.

If the expenses incurred by Us includes the amount for which You are responsible, such amount shall be repaid to Us.

Subject otherwise to the Terms and Conditions of this Policy.

Note:	* Comprehensive Policies - Insert "Section A of" Third Party Fire & Theft - Insert "Section A 1(e) & 1(f) of"
N.B.	The amount of Excess mentioned herein shall be held to apply in addition to any other Excess that may be applicable to this Policy.

20. PASSENGER RISK - MOTOR TRADE POLICIES(OTHER THAN "ACT" POLICIES)

We agree that Exception (c) of Section B of this Policy is cancelled.

Provided that We shall not be liable in the event of an accident occurring whilst the Motor Vehicle is carrying more than 7 persons (excluding the driver) or the number permitted by Law whichever is the less.

Subject otherwise to the Terms and Conditions of this Policy.

30. REPLACEMENT PARTS

In the event that spare parts or accessories for the repairs of Your Vehicle are not available in Malaysia, or if We exercise Our option to pay in cash for the loss or damage, then Our liability for such spare parts accessories shall be

(a) the price quoted in the latest catalogue or price list issued by the manufacturer or their agent, or in the event no such

catalogue exists the price at manufacturer's work plus reasonable cost of transport (except air freight) and

and (b) reasonable cost of fitting such spare parts/ accessories

Subject otherwise to the Terms and Conditions of this Policy.

106. INSURER'S AUTHORISED WORKSHOP

Conditions 2(h) of this policy is hereby amended to read as follows:-

In the event Your Vehicle is involved in an accident and gives rise to a claim, Your vehicle must be removed to a PIAM Approved Repairers Scheme (PARS) workshop selected and approved by Us for repairs. Failure to remove Your Vehicle to an approved workshop would be a breach of this endorsement and we shall have the right to decline liability under Section A of the Policy.

Note: This Endorsement is for use by Insurers who have their own panel of repairers selected from the PARS list.

THIS POLICY AND ITS CONDITION SHOULD BE EXAMINED AND IF INCORRECT RETURNED AT ONCE FOR ALTERATION.

To Attach Schedule Here /
Kepilkan Jadual Di Sini

POLISI MOTOR PLET PERDAGANGAN (RISIKO JALAN RAYA)

JENIS PERLINDUNGAN

MANA-MANA YANG BERIKUT BOLEH DITERIMA PAKAI:-

KOMPREHENSIF - Seksyen A & B dalam polisi ini diterima pakai.

PIHAK KETIGA SAHAJA - Hanya Seksyen B diterima pakai.

SEMUA PENGENDORSAN FASAL ATAU WARANTI YANG DILAMPIRKAN SECARA BERASINGAN PADA POLISI INI JUGA DITERIMA PAKAI.

PERJANJIAN KITA

Kontrak Insurans Komersial (Insurans bagi tujuan perdagangan, perniagaan atau profesion)

Polisi dikeluarkan sejajar dengan pembayaran dari premium yang ditentukan dalam Jadual Polisi dan menurut kepada kenyataan yang telah dikemukakan di dalam Borang Cadangan (atau semasa permohonan insurans ini) dan segala kenyataan yang telah dibuat oleh pihak Anda pada atau semasa penyerahan Borang Cadangan (atau semasa permohonan insurans ini) dan pada masa perjanjian ini ditandatangani. Jawapan dan sebarang pernyataan lain yang Anda berikan akan menjadi sebahagian daripada kontrak insurans antara Anda dan pihak Kami. Sekiranya terdapat sebarang salah nyata pada pra-kontrak berhubung dengan jawapan Anda atau di mana-mana pernyataan yang diberikan oleh Anda, ia mungkin mengakibatkan pembatalan kontrak insurans, keengganan atau pengurangan gantirugi, perubahan terma atau penamatan kontrak insurans Anda.

Kami akan melindungi Anda terhadap kerugian, kerosakan atau liabiliti seperti yang dinyatakan di dalam Polisi ini, yang berlaku semasa Tempoh Insurans sewaktu kenderaan bermotor berada di atas jalan raya atau disimpan sementara di dalam garaj semasa dalam perjalanan ke tempat lain kecuali di premis atau premis perniagaan kepunyaan Anda.

Polisi ini bertindak atas terma-terma dan syarat-syarat kontrak insurans seperti yang telah dipersetujui antara Anda dan pihak Kami.

SEKSYEN A - KERUGIAN ATAU KEROSAKAN PADA KENDERAAN ANDA

1. Kami akan melindungi Anda sekiranya Kenderaan Anda rosak atau hilang dalam keadaan berikut:-

   (a) berlanggar atau terbalik akibat kemalangan,

   (b) berlanggar atau terbalik akibat kerosakan mekanikal,

   (c) berlanggar atau terbalik akibat haus dan lusuh,

   (d) kebakaran, letupan atau kilat,

   (e) pecah-masuk, pecah rumah atau kecurian.

2. Asas Penyelesaian

   (a) Kami akan, mengikut pilihan Kami

      (i) membayar kos memperbaiki Kenderaan Anda, atau

      (ii) membayar secara tunai, amaun kerugian atau kerosakan Kenderaan Anda, atau

      (iii) membaik pulih atau mengganti Kenderaan Anda.

   (b) Jumlah maksimum yang akan Kami bayar ialah nilai pasaran Kenderaan Anda pada masa kerugian, atau jumlah diinsuranskan dalam Polisi, mengikut yang mana lebih rendah.

   (c) Sekiranya Kenderaan Anda, pada masa berlakunya kerugian atau kerosakan, diinsuranskan pada jumlah kurang daripada nilai pasarannya, maka Anda hendaklah dianggap sebagai penanggung insurans sendiri bagi perbezaan tersebut dan hendaklah menanggung perkadaran setimpal bagi kerugian itu. Dengan syarat, ianya tidak akan diterima pakai melainkan nilai pasaran pada masa berlakunya kerugian melebihi jumlah yang diinsuranskan sebanyak 10% atau lebih.

   (d) Nilai pasaran Kenderaan Anda akan ditentukan sekiranya berlaku pertikaian, oleh Ibu Pejabat Pemegang Francais, dan nilai ini hendaklah sama dengan kos pembelian kenderaan gantian dengan buatan, model dan usia yang sama dengan Kenderaan Anda pada masa kerugian.

   (e) Sekiranya tidak ada Pemegang Francais untuk buatan Kenderaan Anda, maka nilai pasaran kenderaan akan ditentukan oleh Pelaras Kerugian yang berdaftar di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan perundangan berikutnya yang dipersetujui bersama oleh Anda dan Kami.

   (f) Penilaian yang dibuat oleh Ibu Pejabat Pemegang Francais yang berkenaan atau Pelaras Kerugian yang berdaftar di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan perundangan berikutnya akan menjadi bukti muktamad berhubung dengan nilai pasaran Kenderaan Anda untuk sebarang prosiding undang- undang terhadap Kami.

   (g) Jumlah maksimum yang akan Kami bayar bagi kos pembaikan terhadap Kenderaan Anda adalah perbelanjaan yang perlu ditanggung bagi memulihkan kerosakan Kenderaan Anda kepada keadaan sebelum kemalangan (atau

kepada keadaan yang sehampir mungkin yang munasabah seperti sebelum kemalangan). Sekiranya alat francais baru digunakan, Anda akan menanggung bahagian "betterment" atas penggantian alat francais mengikut skala berikut:-

Umur Kenderaan/Tahun	Kadar untuk 'Betterment' (Tidak melebihi % berikut)
Kurang dari 5	0%
5	15%
6	20%
7	25%
8	30%
9	35%
10 dan ke atas	40%

Asas berikut hendaklah digunakan dalam menentukan umur kenderaan:

Umur kenderaan berdasarkan pada:-

Kenderaan Baru.....	Tarikh Pendaftaran
Kenderaan tempatan terpakai/telah digunakan.....	Tarikh Pendaftaran Asal
Kenderaan Import terpakai/telah digunakan.....	Tahun Buatan
Kenderaan Import 'reconditioned'	Tahun Buatan

Pengenaan "betterment" adalah atas budi bicara Kami. Skala "betterment" merupakan kadar maksimum "betterment" yang boleh diguna pakai.

3. Pengangkutan Kenderaan Yang Rosak

Kami akan membayar Anda sehingga maksimum RM200.00 sebagai Upah Tunda untuk membawa Kenderaan Anda, sama ada ke Bengkel Membaiki Kereta yang terdekat, atau menunda kenderaan untuk dihantar pulang ke alamat Anda seperti dinyatakan di dalam Jadual, atau menunda ke tempat selamat untuk disimpan, dengan syarat kerosakan Kenderaan Anda diakibatkan oleh keadaan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen ini.

4. Pengecualian Kepada Seksyen A

Kami TIDAK akan membayar bagi:

(a) segala kerugian turutan.

(b) kehilangan kegunaan Kenderaan Anda.

(c) susut nilai, haus dan lusuh, karat dan kakisan, kelesuan logam, kerosakan mekanikal atau elektrik atau elektronik, kepincangan tugas peralatan atau komputer, kegagalan atau pecahnya mana-mana bahagian Kenderaan Anda kecuali pecahnya cermin hadapan / belakang atau tingkap.

(d) kerosakan disebabkan oleh muatan yang berlebihan atau terlalu berat.

(e) perbuatan niat jahat.

(f) kerosakan pada tayar Kenderaan Anda, kecuali Kenderaan Anda rosak pada masa yang sama.

(g) kerugian atau kerosakan aksesori atau alat ganti melalui pecah masuk, pecah rumah atau kecurian kecuali Kenderaan Anda hilang ada masa yang sama.

(h) apa-apa kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh, atau berpunca daripada perbuatan menipu/ pecah amanah jenayah oleh seseorang mengikut makna definisi kesalahan menipu/pecah amanah jenayah seperti yang terdapat di dalam Kanun Keseksaan.

(i) lebihan seperti yang dinyatakan di dalam Jadual.

(j) kegagalan atau ketidakupayaan mana-mana peralatan atau program komputer untuk mengenal atau mentafsir dengan betul atau memproses mana-mana tarikh sebagai tarikh benar atau betul atau untuk terus berfungsi dengan betul selepas tarikh itu.

SEKSYEN B - LIABILITI TERHADAP PIHAK KETIGA

1. Kami akan membayar amaun yang Anda atau pemandu yang Anda beri kuasa perlu bayar mengikut undang-undang (termasuk kos dan perbelanjaan pihak yang menuntut) terhadap kemalangan yang disebabkan oleh atau berpunca daripada pengunaan Kenderaan Anda atau berkaitan dengan punggah- memunggah daripadanya bagi:-

(a) kematian atau kecederaan anggota kepada mana- mana orang kecuali yang dinyatakan secara khusus di bawah Pengecualian kepada Seksyen B.

(b) kerosakan kepada harta akibat kemalangan yang berpunca daripada penggunaan Kenderaan Anda

dengan syarat pemandu Anda beri kuasa juga mematuhi semua terma dan syarat polisi seperti yang dikenakan ke atas Anda.

2. Had Liabiliti Kami

Jumlah Keseluruhan liability Kami di bawah Seksyen B1(a) adalah tidak terhad.	**Berhubung dengan mana-mana tuntutan atau satu siri tuntutan yang timbul daripada satu peristiwa**
Jumlah keseluruhan liability Kami di bawah Seksyen B1(b) adalah terhad kepada RM3 juta	

3. Perlindungan untuk Wakil Di sisi Undang-Undang

Berikutan kematian mana-mana orang yang dilindungi di bawah Polisi ini, Kami akan menanggung rugi wakil di sisi undang-undang orang tersebut untuk liabiliti yang dilindungi di bawah Seksyen ini, dengan syarat wakil berkenaan mematuhi semua terma dan syarat polisi.

4. Kos Undang-Undang

Kami akan membayar kos undang-undang tertanggung sehingga maksimum RM2,000.00 untuk membela mana- mana pertuduhan termasuk pertuduhan menyebabkan kematian dengan memandu Kenderaan Bermotor (selain daripada pembunuhan), sekiranya persetujuan bertulis Kami telah diperolehi terlebih dahulu.

5. Pengecualian kepada Seksyen B

Kami TIDAK akan membayar bagi:

a. kematian atau kecederaan anggota mana-mana orang atau kerosakan kepada harta disebabkan atau berpunca di luar had mana-mana laluan kenderaan atau jalan raya awam berkaitan dengan pemunggahan ke atas dan daripada Kenderaan Anda.

b. kematian atau kecederaan anggota mana-mana orang yang kematian atau kecederaan tersebut berlaku berpunca daripada dan semasa orang berkenaan bekerja dengan Anda atau pemandu yang Anda beri kuasa.

c. kematian atau kecederaan anggota mana-mana orang yang sedang dibawa di dalam atau sedang menaiki atau masuk atau turun dari Kenderaan Anda (kecuali dia dikehendaki dibawa di dalam atau di atas Kenderaan Anda dengan sebab atau bagi tujuan melaksanakan kontrak pekerjaannya dengan Anda dan/atau pemandu yang Anda beri kuasa dan/atau majikannya).

d. kerosakan terhadap harta kepunyaan, atau di bawah jagaan atau di bawah kawalan atau diamanahkan kepada Anda/atau pemandu yang Anda beri kuasa dan/atau mana-mana ahli keluarga Anda dan/atau mana-mana ahli keluarga pemandu yang Anda beri kuasa.

e. kerosakan mana-mana jambatan, jambatan timbang atau jejambat atau jalan atau benda yang berada di bawahnya akibat getaran atau berat Kenderaan Anda atau muatan yang dibawa oleh Kenderaan Anda.

f. apa-apa tuntutan yang dibawa ke mahkamah terhadap mana-mana orang di mana-mana negara di luar Malaysia, Republik Singapura atau Negara Brunei Darussalam.

g. semua kos dan perbelanjaan perundangan yang tidak tertanggung atau boleh dituntut balik di Malaysia, Republik Singapura atau Negara Brunei Darussalam.

DISKAUN TANPA TUNTUTAN

Jika tiada tuntutan dibuat atau timbul daripada polisi Anda dan dengan syarat Kenderaan Anda diinsuranskan dengan Kami untuk tempoh berterusan selama dua belas (12) bulan di dalam setiap keadaan di bawah ini, Anda layak mendapat Diskaun Tanpa Tuntutan semasa membaharui Polisi Anda seperti berikut:-

Tempoh Insurans	Discount
Selepas tahun pertama insurans	25%
Selepas tahun kedua insurans	30%
Selepas tiga tahun atau lebih insurans	38 1/3%

Jika Kami bersetuju memindahkan kepentingan dalam Polisi ini, tempoh kepentingan di atas nama Anda tidak akan terakru untuk manfaat pemilik baru.

Jika lebih daripada satu Kenderaan Bermotor yang dinyatakan di dalam Jadual, Diskaun Tanpa Tuntutan hendaklah diguna pakai seolah-olah satu Polisi yang berasingan telah dikeluarkan berhubung dengan setiap Kenderaan Bermotor berkenaan.

PENGELAKAN SESETENGAH TERMA DAN HAK TUNTUT BALIK

1. Hak Anda atau hak mana-mana orang lain untuk memperolehi indemniti berdasarkan Perundangan atau Perjanjian yang dimeterai antara Menteri Pengangkutan bagi Pihak Kerajaan Malaysia dengan "Motor Insurers" Bureau of West Malaysia" pada 30 Mac, 1992, atau Perjanjian yang dimeterai antara Kerajaan Singapura dengan "Motor Insurers" Bureau of Singapore" pada 22 Februari 1975, tidak akan terjejas walau apa pun.

2. Walau bagaimanapun, sekiranya Kami dikenakan apa-apa bayaran akibat Perundangan atau Perjanjian tersebut yang tidak kerananya Kami tidak ada liabiliti untuk membayar, Anda hendaklah membayar balik kepada Kami wang yang telah Kami bayar ini.

3. Sekiranya tuntutan Kerosakan Sendiri telah dibayar dan tuntutan Kerosakan Harta Pihak Ketiga juga telah dibuat, Anda dikehendaki menyerahkan dan/atau memulangkan kepada Kami apa-apa jumlah yang telah dibayar kepada Anda, yang mana kegagalan untuk berbuat demikian Kami berhak mendapatkan kembali jumlah yang telah dibayar dan apa-apa akibat langsung kos bayaran atau perbelanjaan tertanggung.

PENGECUALIAN AM - DITERIMA PAKAI UNTUK KESELURUHAN POLISI

Kami TIDAK akan membayar apa-apa liabiliti dalam keadaan berikut:-

1. Jika Anda atau mana-mana orang yang Anda beri kebenaran tidak mempunyai lesen untuk memandu kenderaan tersebut kecuali sekiranya Anda atau mana- mana orang yang Anda beri kebenaran pernah memegang dan tidak hilang kelayakan daripada memegang atau mendapatkan lesen untuk memandu kenderaan Anda di bawah mana-mana undang-undang, undang-undang kecil dan peraturan yang diperlukan.

2. Jika Anda atau pemandu yang Anda beri kuasa memandu Kenderaan Anda di bawah pengaruh minuman keras atau dadah sehingga tahap yang menyebabkan tidak dapat mengawal Kenderaan Anda.

3. a) Apa-apa kerugian, kerosakan atau liabiliti disebabkan oleh Kenderaan Anda yang digunakan untuk tujuan yang tidak sah di sisi undang-undang atau telah digunakan selain yang diperuntukkan di bawah Had Penggunaan oleh Anda atau oleh orang lain dengan persetujuan Anda.
   b) Apa-apa kemalangan, kerugian, kerosakan atau liabiliti yang disebabkan, dialami atau ditanggung semasa Kenderaan Anda, berhubung dengan indemniti yang diperuntukkan di bawah Polisi ini telah dipandu oleh mana-mana orang selain pemandu yang dibenarkan atau seseorang yang memandu dengan arahan Anda atau dengan kebenaran Anda.

4. Jika apa-apa kerugian, kerosakan atau liabiliti disebabkan oleh serangan, peperangan (sama ada peperangan yang diisytiharkan atau tidak diisytiharkan), operasi seakan peperangan, perbuatan musuh asing, permusuhan, peperangan sivil, perbuatan ganas, mogok, rusuhan, kekecohan awam, dahagi, pemberontakan, revolusi tentera atau rampasan kuasa sama ada diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh keadaan-keadaan yang tersebut di atas.

5. Jika kerugian, kerosakan atau liabiliti yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau diakibatkan oleh atau timbul akibat banjir, hurikan, ribut, ribut kencang, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah runtuh, gelinciran tanah, penurunan atau penenggelaman tanah atau konvulsi semula jadi lain.

6. Jika kenderaan Anda digunakan untuk atau semasa diuji sebagai persediaan untuk mana-mana perlumbaan atau pertandingan (selain acara mencari harta karun). Ini termasuk (tetapi tidak terhad kepada) ujian kebolehpercayaan, ujian mendaki bukit, dan rali.

7. Jika berlaku apa-apa kemalangan atau kerosakan, Kenderaan Anda ditinggalkan tanpa dijaga dan tiada langkah sewajarnya diambil bagi menghalang kerugian atau kerosakan selanjutnya, dan jika Kenderaan Anda dipandu dalam keadaan ia tidak layak digunakan di jalan raya sebelum pembaikan yang perlu dibuat, apa-apa kerosakan tambahan atau kerosakan selanjutnya pada Kenderaan Anda akan dikecualikan daripada perlindungan Polisi ini.

8. Apa-apa kerosakan, kerugian, kemalangan atau liabiliti yang disebabkan, dialami atau tertanggung di luar Malaysia, Republik Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Bagi liabiliti di Malaysia pengehadan-pengehadan Akta diterima pakai.

9. Jika apa-apa liabiliti berbangkit daripada sesuatu perjanjian yang mana tanpa perjanjian tersebut Kami tidak ada liabiliti.

10. (a) Apa-apa kemalangan kerugian atau kerosakan pada mana-mana harta walau apa pun atau apa-apa kerugian atau perbelanjaan walau apa pun akibat atau timbul daripadanya atau apa-apa kerugian turutan.
    (b) Apa-apa liabiliti walau apa pun sifatnya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau diakibatkan oleh atau timbul daripada pancaran pengionan atau pencemaran radioaktif daripada apa-apa bahan api nuklear atau daripada apa-apa bahan buangan nuklear daripada pembakaran bahan api nuklear. Bagi tujuan pengecualian ini, pembakaran termasuk apa-

apa proses pembelahan nuklear yang mampu diri.

11. Apa-apa kemalangan, kerugian, kerosakan atau liabiliti yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau diakibatkan oleh atau timbul daripada bahan dan senjata nuklear.

Jika terdapat undang-undang dinyatakan di dalam seksyen Polisi bertajuk 'Pengelakan Sesetengah Terma dan Hak Tuntut Balik' atau di dalam Jadual Polisi di bawah tajuk 'Perundangan', semua rujukan kepada Seksyen tertentu undang-undang sedemikian adalah dianggap terbatal supaya rujukan kepada undang-undang sedemikian akan diterimapakai pada setiap undang-undang keseluruhannya.

SYARAT - DITERIMA PAKAI UNTUK KESELURUHAN POLISI

1. KEWAJIPAN PENDEDAHAN

Kontrak Insurans Komersial

Apabila Anda telah memohon insurans ini sepenuhnya untuk tujuan yang berkaitan dengan perdagangan, perniagaan atau profesion Anda, Anda mempunyai kewajipan untuk mendedahkan apa-apa perkara yang Anda tahu yang akan mempengaruhi keputusan Kami dalam menerima risiko dan menentukan kadar dan terma yang dikenakan dan apa-apa perkara yang munasabah yang boleh dijangka, jika tidak ia boleh mengakibatkan pembatalan kontrak insurans, keengganan atau pengurangan gantirugi, perubahan terma atau penamatan kontrak insurans Anda.

Anda juga mempunyai kewajipan untuk memberitahu Kami dengan serta-merta jika pada bila-bila masa selepas kontrak insurans Anda ditandatangani, diubah atau diperbaharui dengan Kami, apa-apa maklumat yang diberikan di dalam Borang Cadangan (atau semasa permohonan insurans ini) tidak tepat atau telah berubah.

2. KEMALANGAN DAN PROSEDUR TUNTUTAN

(a) Kami mestilah diberitahu secara bertulis atau melalui telefon dalam mana-mana kes dengan butiran kenderaan-kenderaan yang terlibat, tarikh kemalangan dan, jika mungkin, gambaran ringkas keadaan kemalangan tersebut dalam jangka waktu yang dicatatkan seperti berikut selepas kejadian yang mungkin menjadi subjek sesuatu tuntutan di bawah Polisi ini:-

i) Dalam tempoh tujuh (7) hari jika Anda dari segi fizikal berupaya atau tidak dimasukkan ke hospital berikutan kejadian itu.

ii) Dalam tempoh tigapuluh (30) hari atau secepat yang praktikal jika Anda dari segi fizikal tidak berupaya dan dimasukkan ke hospital disebabkan kejadian itu.

iii) Selain dari i) dan ii), tempoh pemberitahuan lebih panjang mungkin dibenarkan tertakluk kepada bukti khusus oleh Anda."

(b) Sekiranya kenderaan Anda dilanggar oleh kenderaan Pihak Ketiga, Anda boleh merujuk tuntutan untuk kos pembaikan tersebut kepada Kami. Kelayakan Diskaun Tanpa Tuntutan Anda tidak akan terjejas sekiranya Kami memutuskan Anda tidak bersalah. Keputusan mengenai kesalahan tersebut adalah mengikut budi bicara Kami sepenuhnya. Dengan syarat kenderaan Pihak Ketiga itu berinsurans, boleh dikenal pasti dan/atau bukan kenderaan digunakan untuk membawa penumpang bagi tujuan sewaan atau ganjaran (misalnya teksi, kereta sewa, bas awam, bas berhenti- henti, bas sekolah dan bas kilang untuk sewaan), bukan kenderaan yang diinsuranskan oleh bukan Penanggung InsuransMalaysia dan tidak terlibat dengan tuntutan kecederaan peribadi.

(c) Semua kemalangan mestilah dilapor kepada pihak Polis seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

(d) Setiap komunikasi, writ, saman dan/atau proses daripada pihak yang lain mestilah dihantar kepada Kami serta-merta. Anda juga mesti tanpa berlengah memberitahu Kami sekiranya Anda tahu apa-apa pendakwaan, inkues atau siasatan maut yang mungkin berbangkit. Sekiranya terjadi kecurian atau perbuatan lain yang boleh membawa kepada tuntutan di bawah Polisi ini, Anda mestilah tanpa berlengah membuat laporan kepada Polisi dan bekerjasama dengan Kami dalam memastikan sabitan pesalah.

(e) Perundingan, Pengakuan, atau Penolakan apa-apa tuntutan tidak boleh dibuat tanpa persetujuan bertulis daripada Kami terlebih dahulu.

(f) Kami mempunyai budi bicara sepenuhnya terhadap pengendalian, pembelaan dan/atau penyelesaian mana-mana tuntutan.

(g) Pembaikan Kenderaan Anda tidak boleh dilakukan tanpa kebenaran bertulis daripada Kami terlebih dahulu.

(h) Sekiranya Kenderaan Anda terlibat dalam kemalangan dan membawa kepada tuntutan, Kenderaan Anda mesti dibawa ke Bengkel yang diluluskan oleh PIAM untuk diperbaiki. Kegagalan mengalih Kenderaan Anda ke Bengkel yang diluluskan oleh PIAM adalah pelanggaran terhadap syarat ini, dan Kami berhak untuk menolak liabiliti di bawah Seksyen A Polisi ini.

(i) Dalam mana-mana peristiwa yang membawa kepada tuntutan atau satu siri tuntutan di bawah Seksyen B1(b) Polisi ini, Kami boleh membayar Anda amaun sepenuh liabiliti Kami mengikut Seksyen B1(b) dan melepaskan pengendalian apa-apa pembelaan, penyelesaian atau prosiding, dan Kami tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian yang dikatakan Anda alami akibat daripada mana-mana tindakan atau peninggalan yang dikatakan telah Kami lakukan berkaitan dengan pembelaan, penyelesaian atau prosiding tersebut atau kerana Kami telah melepaskan pengendalian berkenaan begitu juga Kami tidak akan menanggung apa-apa kos atau perbelanjaan yang Anda tanggung atau oleh mana- mana pihak yang menuntut atau sesiapa sahaja selepas Kami melepaskan pengendalian berkenaan.

3. PEMBATALAN

(a) Anda boleh membatalkan Polisi ini pada bila-bila masa dengan memberitahu Kami secara bertulis.

(b) Kami juga boleh membatalkan Polisi ini dengan memberi Anda notis empat belas (14) hari secara bertulis melalui surat berdaftar kepada alamat Anda yang terakhir.

(c) Anda hendaklah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh pembatalan di bawah perenggan (a) atau (b) di atas, menyerahkan sijil insurans asal kepada Kami atau, menyediakan untuk Kami satu akuan berkanun jika sijil berkenaan telah hilang atau musnah atau tidak diterima oleh Anda.

(d) Sekiranya pembatalan diminta oleh Anda (asalkan tidak apa tuntutan dibuat dalam Tempoh Insurans berkenaan), Anda adalah layak mendapat bayaran balik premium berdasarkan kadar jangka pendek biasa Kami dikira dari tarikh penerimaan sijil asal atau akuan berkanun sekiranya sijil berkenaan telah hilang atau musnah atau tidak diterima oleh Anda seperti yang berikut:-

Tempoh Insurans	**Kadar Bayaran Balik Premium %**
Tidak melebihi 1 minggu	87.5 daripada premium tahunan
Tidak melebihi 1 bulan	75.0 daripada premium tahunan
Tidak melebihi 2 bulan	62.5 daripada premium tahunan
Tidak melebihi 3 bulan	50.0 daripada premium tahunan
Tidak melebihi 4 bulan	37.5 daripada premium tahunan
Tidak melebihi 6 bulan	25.0 daripada premium tahunan
Tidak melebihi 8 bulan	12.5 daripada premium tahunan
Melebihi 8 bulan	tiada bayaran balik premium dibenarkan

(e) Sekiranya pembatalan dibuat oleh Kami, Anda layak mendapat bayaran balik premium secara prorata bagi tempoh yang belum tamat dikira dari tarikh penerimaan sijil asal atau akuan berkanun sekiranya sijil berkenaan telah hilang atau musnah atau tidak diterima oleh Anda.

(f) Tiada bayaran balik premium bagi sebarang pembatalan polisi sekiranya premium yang dikenakan adalah premium minimum.

4. INSURANS LAIN

Anda mestilah memberikan notis bertulis kepada Kami jika Anda mempunyai apa-apa insurans lain yang melindungi Kenderaan Anda. Jika pada masa apa-apa tuntutan timbul di bawah Polisi ini, terdapat sebarang polisi lain yang melindungi kerugian, kerosakan atau liabiliti yang sama, Kami akan hanya membayar mengikut perkadaran setimpal bagi mana-mana kerugian, kerosakan, pampasan, kos atau perbelanjaan. Walau bagaimanapun, tiada apa-apa dalam Syarat ini yang mengenakan Kami apa-apa liabiliti yang Kami tidak tertakluk kepada syarat tersebut.

5. SUBROGASI

Sekiranya perlu, Kami berhak untuk mengambil alih atas perbelanjaan Kami sendiri terhadap pengendalian pembelaan atau penyelesaian mana-mana tuntutan atas nama Anda atau mendakwa atas nama Anda untuk kepentingan Kami mana-mana indemniti atau kerugian atau sebaliknya dan Kami mempunyai budi bicara mutlak dalam pengendalian sebarang prosiding dan dalam penyelesaian mana-mana tuntutan, dan Anda hendaklah memberi semua maklumat dan bantuan yang berkenaan seperti mana yang Kami perlukan.

6. FASAL TIMBANG TARA

Semua pertelingkahan yang timbul daripada polisi ini akan dirujuk kepada Penimbang Tara yang akan dilantik secara bertulis oleh Anda dan Kami. Sekiranya Anda dan Kami tidak dapat bersetuju dalam menentukan siapakah Penimbang Tara dalam masa satu (1) bulan yang diperlukan untuk berbuat demikian secara bertulis, maka Anda dan Kami layak untuk melantik Penimbang Tara masing-masing yang akan mendengar pertelingkahan ini bersama-sama dengan seorang Pengadil yang dilantik oleh kedua-dua Penimbang Tara. Walau bagaimanapun disyaratkan bahawa mana-mana penafian tuntutan liabiliti oleh Kami bagi sebarang tuntutan mestilah dirujuk kepada Penimbang Tara dalam masa dua belas (12) bulan kalendar dari tarikh penafian tuntutan Kami kepada Anda.

7. HAL LAIN

Polisi ini hanya akan berkuat kuasa sekiranya:

(a) Sesiapa yang menuntut perlindungan telah mematuhi semua Terma, Syarat, Pengendorsan, Fasal atau Waranti.

(b) Anda telah mengambil semua langkah pencegahan yang sewajarnya bagi menjaga Kenderaan Anda supaya dalam keadaan selamat dan layak dipandu di jalanraya.

(c) Anda telah mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya bagi menjaga Kenderaan Anda daripada kerugian atau kerosakan.

(d) Anda mesti membenarkan Kami memeriksa Kenderaan Anda pada bila-bila masa yang wajar.

DEFINISI ISTILAH DI DALAM POLISI

1. Kami merujuk kepada Syarikat Insurans.

2. Anda merujuk kepada Pemegang Polisi dan/atau Pihak Diinsuranskan.

3. Kenderaan Anda merujuk kepada kenderaan itu, aksesori standard pemasangan di kilang dan apa-apa aksesori tambahan lain seperti yang dinyatakan di dalam Jadual Polisi.

4. Aksesori merujuk kepada alat standard kenderaan bermotor termasuk penyaman udara dan tayar ganti dan boleh termasuk radio/pemain kaset/pemain cakera padat dan seumpamanya jika tercatat di dalam Jadual.

5. Bengkel merujuk kepada bengkel membaiki kenderaan bermotor di bawah Skim Bengkel Pembaikan yang diluluskan oleh PIAM.

6. Ahli keluarga Anda merujuk kepada semua ahli keluarga Anda yang terdekat (yakni suami/isteri, anak-anak termasuk anak angkat yang sah, ibu bapa, dan adik beradik)

7. Penipuan seperti yang didefinisikan di dalam kanun Kesiksaan adalah seperti yang berikut:-

Barang siapa dengan memperdayakan mana-mana orang, sama ada atau tidak perdayaan tersebut ialah dorongan tunggal atau utama:-

(a) dengan fraud atau dengan curang mendorong orang yang diperdayakan demikian untuk menghantar apa- apa harta kepada mana-mana orang, atau bersetuju bahawa mana-mana orang boleh menyimpan apa- apa harta, atau

(b) dengan sengaja mendorong orang yang diperdayakan demikian membuat atau meninggalkan untuk membuat apa-apa yang mana orang itu tidak akan buat atau meninggalkan untuk dibuat jika ia tidak diperdayakan demikian dan tindakan atau peninggalan yang mana menyebabkan atau mungkin menyebabkan kerosakan atau mudarat kepada badan, ingatan, reputasi atau harta mana-mana orang

adalah dikatakan "menipu"

8. Pecah amanah jenayah seperti didefinisikan di dalam Kanun Kesiksaan adalah seperti berikut:-

Barang siapa, yang dengan apa-apa cara telah diamanahkan dengan harta sama ada sendirian atau bersesama dengan mana-mana orang lain, atau dengan apa-apa kuasa atas harta, dengan curangnya menyalahgunakan, harta itu atau menjadikannya bagi kegunaannya sendiri, atau dengan curangnya menggunakan, atau melepaskan harta itu dengan melanggar apa-apa arahan undang-undang yang menetapkan cara bagaimana amanah itu kena disempurnakan, atau apa-apa kontrak di sisi undang- undang, yang nyata atau yang disifatkan ada, yang ia telah buat mengenai penyempurnaan amanah itu, atau dengan bersengaja membiarkan mana-mana orang lain berbuat demikian itu, adalah melakukan "pecah amanah jenayah".

9. Takrif perbuatan ganas

Bermakna sesuatu perbuatan termasuk tetapi tidak terbatas kepada penggunaan kekerasan atau keganasan dan/atau ugutan oleh mana-mana orang atau kumpulan, sama ada secara persendirian atau bagi pihak orang lain atau berkaitan dengan mana-mana organisasi atau kerajaan, komited kerana politik, agama, ideologi atau tujuan-tujuan sepertinya termasuk bermaksud untuk mempengaruhi mana-mana kerajaan dan/atau untuk membuat orang awam atau mana-mana pihak awam berada dalam ketakutan.

PENGENDORSAN-PENGENDORSAN

Pengendorsan - pengendorsan berikutnya bukanlah sebahagian daripada kontrak polisi ini dan tidak boleh diguna pakai melainkan telah dinyatakan secara jelas dalam jadual polisi.

1. LEBIHAN SEMUA TUNTUTAN

Anda bertanggungjawab bagi RM ..... yang pertama bagi setiap dan tiap-tiap tuntutan yang kena bayar (termasuk kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh Kami dalam mengendalikan, membela dan menyelesaikan sebarang tuntutan) di bawah .....* Polisi ini sebagai tambahan kepada sebarang Lebihan lain yang boleh diterima pakai.
Jika perbelanjaan ditanggung oleh Kami itu termasuk amaun yang adalah tanggungjawab Anda, amaun sedemikian hendaklah dibayar balik kepada Kami.

Selainnya tertakluk kepada Terma dan Syarat Polisi ini.

Note: *Untuk Polisi Komprehensif - Isikan "Seksyen A" Untuk Polisi Pihak Ketiga Kebakaran & Kecurian- Isikan "Seksyen A 1(e) & 1(f)".

N.B.: Amaun Lebihan yang dinyatakan di sini hendaklah diterima pakai sebagai tambahan kepada sebarang Lebihan lain yang mungkin boleh diterima pakai bagi polisi ini.

20. RISIKO PENUMPANG - POLISI MOTOR PERDAGANGAN (SELAIN DARIPADA POLISI "AKTA")

Kami bersetuju bahawa Pengecualian (c) Seksyen B Polisi ini dibatalkan.

Dengan syarat bahawa Kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya kemalangan berlaku ketika Kenderaan Bermotor membawa lebih daripada 7 penumpang (tidak termasuk pemandu) atau bilangan yang dibenarkan oleh Undang- undang atau yang mana kurang.

Selainnya tertakluk kepada Terma dan Syarat Polisi ini.

30. PENGGANTIAN ALAT GANTI

Sekiranya alat ganti atau aksesori bagi membaiki Kenderaan Anda tidak terdapat di Malaysia, atau jika Kami menjalankan opsyen Kami untuk membayar secara tunai bagi kerugian atau kerosakan, maka liabiliti Kami bagi alat ganti/aksesori sedemikian hendaklah

(a) harga yang disebut di dalam katalog terkini atau senarai harga yang dikeluarkan oleh pembuat atau ejen mereka, atau sekiranya tidak wujud katalog yang sedemikian, harga di tempat kerja pembuat termasuk kos pengangkutan yang munasabah (kecuali fret udara) dan

(b) kos yang munasabah bagi memasang alat ganti/ aksesori sedemikian.

Selainnya tertakluk kepada Terma dan Syarat Polisi ini.

106. BENGKEL YANG DIBENARKAN OLEH PENANGGUNG INSURANS

Syarat 2(h) pada polisi ini adalah dipinda seperti berikut:-

"Sekiranya Kenderaan Anda terlibat dalam kemalangan dan menyebabkan tuntutan, Kenderaan Anda mestilah dihantar kepada bengkel Skim Bengkel Pembaikan Yang Diluluskan oleh PIAM (SBPP) yang dipilih dan diluluskan oleh Kami untuk pembaikan. Kegagalan untuk mengalih Kenderaan Anda ke bengkel yang diluluskan adalah pelanggaran pengendorsan ini dan Kami mempunyai hak untuk menolak liabiliti di bawah Seksyen A Polisi ini."

Nota: Pengendorsan ini digunakan oleh penanggung insurans yang mana mempunyai panel bengkel yang dipilih daripada senarai pembaikan SBPP.

THIS POLICY AND ITS CONDITION SHOULD BE EXAMINED AND IF INCORRECT RETURNED AT ONCE FOR ALTERATION.

This Page Is Intentionally Left Blank

Lodging of Complaints

We are committed to maintaining high levels of service, honesty, integrity and trustworthiness. If you have any reason to be dissatisfied with any of our products or services, we would like to hear from you. Your feedback is very important to us as we are always looking for ways to improve and serve you better.

To provide us with your feedback, you may contact us via the following channels:

Write to:
Customer Feedback Center, Allianz Arena, Ground Floor, Block 2A, Plaza Sentral,
Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur.

1 300 22 5542 customer.service@allianz.com.my allianz.com.my

Avenues to Seek Redress

You may submit your complaint to the Financial Markets Ombudsman Service (FMOS) if you are not satisfied with our final response or decision, and if your complaint is within the scope of the FMOS as well as a monetary limit of RM250,000.

FMOS can be contacted at the following address:
Financial Markets Ombudsman Service (Company No: 200401025885)
Level 14, Main Block, Menara Takaful Malaysia,
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur.

03 2272 2811 fmos.org.my

If your complaint does not fall within the purview of FMOS, you may refer your complaint to Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK) of Bank Negara Malaysia (BNM) at the following:

Mailing Address:
BNMLINK
Bank Negara Malaysia
P.O. Box 10922
50929 Kuala Lumpur

BNMLINK Office:
4th Floor, Podium Bangunan AICB
No. 10, Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur

1 300 88 5465
03 2174 1717 (Overseas)

03 2174 1515 (Fax)

bnm.gov.my (Website)
bnm.gov.my/livechat (Live Chat)
bnmlink.bnm.gov.my (eLINK Form)

For physical visits, BNMLINK will receive visitors by appointment only. The public may request for an appointment through eLINK Form or by telephone.

You may check with our Customer Feedback Center on the types of eligible complaints handled by FMOS or BNM before submitting your complaint.

Penyerahan Aduan

Kami berdedikasi untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap perkhidmatan yang tinggi, jujur, penuh kebolehpercayaan dan amanah. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan mana-mana produk atau perkhidmatan kami, kami ingin mendengarnya daripada anda. Maklum balas anda sangat penting kepada kami kerana kami sentiasa mencari peluang untuk memperbaiki mutu perkhidmatan kami.

Untuk memberi sebarang maklum balas, anda bolehlah menghubungi kami melalui saluran-saluran berikut:

Secara bertulis:
Pusat Maklumbalas Pelanggan, Allianz Arena, Tingkat Bawah, Block 2A, Plaza Sentral,
Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur.

1 300 22 5542 customer.service@allianz.com.my allianz.com.my

Saluran untuk Penyelesaian Aduan

Anda boleh mengemukakan aduan anda kepada Perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan (FMOS) jika anda tidak berpuas hati dengan keputusan muktamad kami, dan sekiranya aduan anda berada di dalam skop FMOS serta had monetari pertikaian tidak melebihi RM250,000.

FMOS boleh dihubungi di alamat berikut:
Perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan (No. Syarikat: 200401025885)
Tingkat 14, Blok Utama, Menara Takaful Malaysia,
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur

03 2272 2811 fmos.org.my

Jika aduan anda berada di luar bidang FMOS, anda bolehlah merujuk aduan anda kepada Laman Maklumat Nasihat dan Khidmat (LINK) Bank Negara Malaysia (BNM) di alamat berikut:

Secara Bertulis:
BNMLINK
Bank Negara Malaysia
Peti Surat 10922
50929 Kuala Lumpur

Pejabat BNMLINK:
Tingkat 4 , Podium Bangunan AICB
No. 10, Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur

1 300 88 5465
03 2174 1717 (Luar Negara)

03 2174 1515 (Faks)

bnm.gov.my (Laman Sesawang)
bnm.gov.my/livechat (Live Chat)
bnmlink.bnm.gov.my (Borang eLINK)

Untuk kunjungan fizikal, BNMLINK hanya menerima pelawat melalui janji temu sahaja. Orang ramai boleh membuat janji temu melalui Borang eLINK atau menerusi telefon.

Anda boleh merujuk dengan Pusat Maklumbalas Pelanggan kami mengenai jenis aduan yang dikendalikan oleh FMOS atau BNM sebelum mengemukakan aduan anda kepada mereka.

Allianz General Insurance Company (Malaysia) Berhad (200601015674)
(Licensed under the Financial Services Act 2013 and regulated by Bank Negara Malaysia)

Allianz Customer Service Center
Allianz Arena, Ground Floor, Block 2A, Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur.
Allianz Contact Center: 1 300 22 5542 Email: customer.service@allianz.com.my AllianzMalaysia allianz.com.my

Updated AZ05/25

AZ05/25